

فلاي قাকা (Fly GACA) — مذكرة مخاطر للمستثمرين وقائمة فحص العناية الواجبة

القسم legal-02 النوع memo الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

رؤية متشككة من منظور مستثمر خارجي لفلاي قাকা، مكتوبة لتكون موضعاً للنقاش. ليست استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية. إنها جردٌ للمخاطر من منظور المؤسس وقائمة مهام للعناية الواجبة — الأسئلة التي يطرحها مستثمر صارم قبل توقيع الشيك، ونقاط الإثبات التي تنقل الإجابة من "رفض" إلى "نعم".

التاريخ: 30-05-2026 · المرحلة المُقيّمة: ما قبل الإيرادات، ما قبل تأسيس الكيان، المنتج مكتمل البناء إلى حد كبير (انظر `roadmap.md`) · الحالة: وثيقة حيّة — تُحدّث مع زوال المخاطر.

ملخص في صفحة واحدة

فلاي قাকা منتج عميق ومتقن من مؤسس فردي يحل مشكلة حقيقية (لوائح الطيران المدني السعودي متناثرة ويصعب دراستها). البناء متقدّم كثيراً على الأعمال التجارية. أسباب تردّد المستثمر لا تتعلق بجودة المنتج — بل تتعلق بحجم السوق، والمخاطر القانونية / المتعلقة بالعلامة التجارية غير المحسومة، والاعتماد على الهيئة العامة للطيران المدني، ومخاطر الشخص المحوري، وغياب التحقق من الإيرادات تماماً.

الحكم في سطر واحد: منتج جيد بحق ملفوف حول سوق غير مثبت ومحدود السقف ومجموعة من المخاطر القانونية / مخاطر الاعتماد غير المحسومة — قابل للتمويل بعد الحصول على البراءة القانونية الكاملة وإثبات حقيقي للطلب، لا قبلهما.

#	المخاطرة	الخطورة	الاحتمال	الحالة
R1	العلامة التجارية / الاسم ("Fly GACA") قد يكون غير قابل للتسجيل / التعرض لانتحال الصفة	درجة	متوسط-مرتفع	مفتوحة (بانتظار المحامي)
R2	حقوق إعادة استضافة المتن غير مؤكدة	درجة	منخفض-متوسط	مفتوحة (بانتظار المحامي)
R3	سوق فتاح صغير، أحادي الدولة، أحادي الجهة المنظّمة	مرتفعة	مرتفع (هيكلي)	غير محدد كمّاً
R4	الاعتماد على الهيئة العامة للطيران المدني نفسها / التهديد منها	مرتفعة	متوسط	غير مخفّفة (لا علاقة قائمة)
R5	مؤسس فردي / عامل خطر الشخص الواحد	مرتفعة	—	مُقرّ به، غير مخفّف
R6	لا تحقق من الإيرادات؛ آلية تحقيق الدخل غير مبنية	مرتفعة	—	مفتوحة (المرحلة 5 لم تبدأ)

#	المخاطرة	الخطورة	الاحتمال	الحالة
R7	دقة الذكاء الاصطناعي / المسؤولية في مجال حرج للسلامة	متوسط-مرتفع	متوسط	جزئية (ضوابط، تقييمات محدودة)
R8	عبء الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) / توطين البيانات	متوسط	—	مفتوحة (تقييم الأثر لم يُنجز)
R9	خندق تنافسي ضعيف / آيل إلى التدمير	متوسط	متوسط	هيكلي
R10	عبء تحديث المحتوى المستمر (دورة AIRAC كل 28 يوماً)	متوسط	مرتفع (مستمر)	يدوي، مرتبط بالمؤسس

المخاطر بالتفصيل

R1 — تستند العلامة التجارية إلى اسم قد لا يُسمح لك بامتلاكه (حرجة)

خلص `phase0.md` في PO-2 سلفاً إلى أن "Fly GACA" قد يكون غير قابل للتسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) ويحمل تعرضاً لانتحال الصفة / التضليل لأنه يتكئ على هوية جهة حكومية؛ وإخلاء المسؤولية "ضروري لكنه غير كافٍ". كل إنفاق على تحسين محركات البحث وقيمة النطاق والتسويق يتراكم في علامة تجارية قد تحتاج إلى إعادة تسمية بعد الإطلاق أو قد تستقطب إنذاراً بالكف والامتناع. هذا هو أكبر سبب منفرد للانتظار. *التخفيف:* الحصول على رأي المحامي؛ والبت في الإبقاء / التحويل إلى عبارة وصفية فقط / إعادة التسمية قبل الإطلاق العلني؛ وإبقاء "Captain Adel" جاهزاً كعلامة تجارية تصمد أمام إعادة التسمية.

R2 — يستند المتن إلى موقف غير مؤكد بشأن حقوق المؤلف (حرجة)

المنتج هو إعادة استضافة لوائح GACAR والـ AIP. استثناء "الوثائق الرسمية" مُرَّجَّح أن يكون موافقاً لكنه غير مؤكد، ولم تُنشر بعد اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف لعام 2026. وإجابة غير موافقة تُقلص المنتج إلى "فهرس روابط مباشرة"، مما يُفرغ القارئ والبحث ومعظم قيمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). *التخفيف:* رأي المحامي؛ والإطلاق كفهرس روابط مباشرة حتى الحصول على البراءة (وهي الخطة أصلاً).

R3 — قد يكون السوق أصغر من أن يبرّر البناء (مرتفعة)

لدى المملكة العربية السعودية بضعة آلاف من الطيارين / الطلاب النشطين — وليس مئات الآلاف. عند 49 ريالاً سعودياً (ر.س) شهرياً، حتى الاستحواذ القوي يمثل خط إيرادات متواضعاً. أحادي الدولة، أحادي الجهة المنظمة؛ كل سوق جديد (الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات GCAA، إلخ) هو إعادة بناء للمتن، لا نسخ ولصق. على الأرجح أنه عمل تجاري جيد من حيث التدفق النقدي / نمط الحياة، لكن يصعب تصوّره نتيجةً بحجم رأس المال الجريء. *التخفيف:* تقدير ذو مصداقية للسوق المُتاح من القاعدة إلى القمة (أدنام)؛ وتأطير صادق لنوع التمويل.

R4 — أنت تعتمد على الجهة ذاتها التي تشكّل أكبر تهديد لك (مرتفعة)

يمكن للهيئة العامة للطيران المدني أن تُطلق تطبيقها الرسمي المجاني، أو تصادق على منافس، أو تغيّر صيغة اللوائح، أو تعترض على الاسم — وأي من ذلك قد يكون قاتلاً. أنت تجلس بجوار احتكار حكومي بلا مصادقة وباسم مستعار. *التخفيف:* تأمين عدم اعتراض موثّق كحدّ أدنى؛ ومثالياً مسار شراكة / تجربة.

R5 — عامل خطر الشخص الواحد (مرتفعة)

"Captain Adel" هو المؤسس. تشير خارطة الطريق نفسها إلى عبء المؤسس الفردي. خط الاستشارة الفردية يبيع حرفياً ساعات المؤسس. لا فريق، ولا احتياطي، ولا خطة استمرارية. *التخفيف*: شريك مؤسس أو أول موظف؛ وإخراج المؤسس من مسار تحديث المحتوى.

R6 — بناء هائل، صفر تحقق سوقي (مرتفعة)

11 مرحلة منجزة، لكن المرحلة 5 (المال) "لم تبدأ"، والمدفوعات غير موصولة، ولا كيان قانوني لقبول المدفوعات، وجمع قائمة الانتظار غير مفعل. الأسعار "مقررة" لكنها لم تُختبر قط على عميل دافع. حُرف وقت المؤسس الفردي الشحيح في البناء قبل البيع. *التخفيف*: البيع المسبق قبل إكمال جدار الدفع — خطابات نوايا / اشتراكات مدفوعة مسبقاً.

R7 — الذكاء الاصطناعي في مجال حرج للسلامة هو متجه مسؤولية (متوسط-مرتفع)

يقدم "Captain Adel" إرشادات تنظيمية / تتعلق بالسريان / بالحدود الدنيا. الاستشهادات + إخلاءات المسؤولية تُقلّل لكنها لا تزيل خطر إجابة خاطئة بثقة يعتمد عليها طيار. أداة التقييم بنحو 17 حالة — وهو عدد محدود لمساعد امتثال. *التخفيف*: توسيع التقييمات توسيعاً كبيراً؛ وتتبع الاستناد إلى المصادر؛ والإبقاء على سلوك الرفض-لا التخمين؛ ومراجعة قانونية لكفاية إخلاء المسؤولية.

R8 — عبء نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) / توطين البيانات (متوسط)

يجب أن تبقى البيانات الشخصية داخل المملكة؛ وتقييم الأثر على حماية البيانات بوابة صارمة (المرحلة 3) لم يُنجز بعد. وحدّ الخادم الافتراضي الخاص الواقع خارج المملكة نقطة تعثر امتثالية. يضيف كلفةً وعبئاً تشغيلياً. *التخفيف*: إنجاز تقييم الأثر؛ وإبقاء حدّ الخادم الافتراضي الخاص (البيانات العامة فقط) قابلاً للتدقيق.

R9 — الخندق التنافسي أضعف مما هو مزعوم (متوسط)

"المنصة الوحيدة على GACAR + ذكاء اصطناعي يستشهد بالمصادر" — لكن المتن عام وقابل للاستخراج، والذكاء الاصطناعي مع التوليد المعزز بالاسترجاع على الوثائق العامة آيل إلى التمييط. الخنادق الدائمة (العلامة التجارية، التوزيع، المصادقة الرسمية) هي تحديداً ما هو مفقود / مهوّد اليوم. *التخفيف*: تحويل السبق إلى توزيع و/أو مصادقة قبل أن يكرره منافس ممّول أو الهيئة العامة للطيران المدني.

R10 — عبء تحديث المحتوى المستمر (متوسط، مستمر)

يتغير الـ AIP كل دورة AIRAC مدتها 28 يوماً؛ وتُعدّل لوائح GACAR بانتظام. المحتوى القديم في منتج امتثال أسوأ من غيابه — وعبء التحديث يقع على شخص واحد وينمو مع كل حزمة تحضير. *التخفيف*: أتمتة جزئية للاستيعاب / التحديث؛ وخطة توظيف للصيانة.

ملاحظات حول قابلية التوسّع

- التقنية قابلة للتوسّع؛ نموذج العمل هو القيد. Firebase + JavaScript الخام كافيان للحمل الواقعي. الأجزاء غير القابلة للتوسّع هي الاستشارات الفردية وحزم التحضير القصانة يدوياً.

- لا رافعة جغرافية — المتن والأدوات واستناد الذكاء الاصطناعي خاصة بالمملكة.
- تركّز في قطاع الأعمال (B2B) — لا يوجد سوى حفنة من مدارس الطيران السعودية، فبضعة عملاء = معظم الإيرادات؛ ودورات بيع طويلة قائمة على العلاقات بلا حركة مبيعات أو كيان حتى الآن.
- أفضل خط قابل للتوسع (الاشتراكات) يستهدف أصغر جمهور؛ والخطوط الأغنى لكل مشرٍ (الاستشارات، الحزم) لا تتوسع.

قائمة فحص العناية الواجبة — ما الذي ينقل "رفض" ← "ورقة شروط"

أ. قانوني / وجودي (الأولوية القصوى)

- ☐ رأي مكتوب لمحام سعودي مختص بالملكية الفكرية بشأن الاسم (إبقاء / عبارة وصفية / إعادة تسمية)
- ☐ رأي مكتوب بشأن حقوق إعادة استضافة المتن (استضافة مقابل رابط مباشر)
- ☐ موقف موثّق للهيئة العامة للطيران المدني — كحدّ أدنى عدم اعتراض؛ ومثالياً مسار شراكة / مصادقة
- ☐ مراجعة كفاية إخلاء المسؤولية إزاء التعرض للتضليل / انتحال الصفة
- ☐ تأكيد موقف متن الذكاء الاصطناعي بموجب نظام 2026 + لائحته التنفيذية

ب. السوق والطلب (إثبات أن الناس يدفعون)

- ☐ سوق قُتاح من القاعدة إلى القمة: عدّ الطيارين السعوديين + الطلاب + مدارس الطيران، مع المصادر
- ☐ نموذج استحواذ واقعي ← سقف الإيرادات؛ تأطير صادق بين رأس المال الجريء والتدفق النقدي
- ☐ 2-3 خطابات نوايا موقّعة من مدارس طيران (التزامات بمقاعد)
- ☐ $N \leq$ اشتراكات سنوية مباحة مسبقاً أو تجارب مدفوعة (البيع قبل إكمال جدار الدفع)
- ☐ دليل على الاستعداد للدفع عند 49 ر.س شهرياً (مقابلات، تحويل صفحة هبوط، طلبات مسبقة)

ج. الفريق والاستمرارية

- ☐ تحديد شريك مؤسس أو أول موظف؛ خطة حصص / أدوار
- ☐ تخفيف خطر الشخص المحوري — إخراج المؤسس من المسار الحرج لتحديث المحتوى
- ☐ خطة استمرارية في حال عدم توافر المؤسس

د. المنتج / المسؤولية / الامتثال

- ☐ مجموعة تقييم موسّعة لـ Captain Adel (تتجاوز كثيراً نحو 17 حالة) مع حدّ منشور للدقة / الاستناد إلى المصادر
- ☐ إنجاز تقييم الأثر على حماية البيانات (DPIA) بموجب PDPL والمصادقة عليه؛ تسجيل / تعيين مراقب البيانات
- ☐ توثيق عملية تحديث المحتوى (إعادة استيعاب AIRAC) وأتمتها جزئياً

هـ. الجاهزية التشغيلية

- ☐ تسجيل الكيان القانوني (PO-3)؛ فتح حساب بنكي للأعمال

- ☐ التحقق من بوابة الدفع + مسار ضريبة القيمة المضافة / فاتورة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)
- ☐ جمع قائمة انتظار مباشر + قناة تسويق عاملة مع بيانات جذب مبكر

ما الذي أودّ سماعه في الاجتماع القادم

1. حكم المحامي على الاسم والمنت — مكتوباً.
 2. ما إذا كانت الهيئة العامة للطيران المدني ستسمح معك، أو تتجاهلك، أو تشاركك.
 3. دليل على أن مدرسة طيران أو طياراً سيدفع فعلاً — توقيع، لا استبيان.
- أزل المخاطر R1 و R2 و R4 و R6، وعندها يصبح هذا حواراً مختلفاً تماماً — وقابلاً للتمويل.